

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

|                              |                                              |       |
|------------------------------|----------------------------------------------|-------|
| คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 631/2532 | อัยการ กรมอัยการ                             | โจทก์ |
|                              | โจทก์ร่วม                                    | โจทก์ |
|                              | นาย ชาญ ธนะ หล่อ เสรี                        | โจทก์ |
|                              | นาย สมควร หรือ จ้อยด กลิ่น ประมูล กับ<br>พวก |       |
|                              |                                              | จำเลย |

ป.อ. มาตรา 337, มาตรา 339, มาตรา 340, มาตรา 340 ตรี

ป.วิ.อ. มาตรา 213

ในการกระทำความผิดฐานปล้นทรัพย์ แม้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 กับพวกร่วมกันขู่  
บังคับให้โจทก์ร่วมลงลายมือในเช็ค สั่งจ่ายเงินให้จำเลยกับพวก แต่เจตนาของจำเลย  
กับพวกประสงค์ที่จะเอาทรัพย์ของโจทก์ร่วมไปในทันทีนั่นเอง เพราะขณะที่จำเลยที่  
3 กับพวกนำเช็คไปเบิกเงินที่ธนาคาร โจทก์ร่วมยังถูกจำเลยที่ 1 ที่ 2 กับพวกที่หลอ  
ควบคุมตัวไว้ ทั้งนี้เพื่อให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์ หรือให้พ้นจากการจับกุม  
เท่านั้น อันเป็นองค์ประกอบของความผิดฐานปล้นทรัพย์ การกระทำของจำเลยที่ 1  
ที่ 2 และที่ 3 จึงไม่เป็นความผิดฐานกรรโชก ในคดีที่รวมพิจารณา 2 สำนวน จำเลย  
สำนวนหนึ่งฎีกา เมื่อการกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดฐานกรรโชก ศาลฎีกาย่อม  
มีอำนาจพิพากษายกฟ้องข้อหากรรโชกตลอดไปถึงจำเลยอีกสำนวนหนึ่งซึ่งถูกฟ้อง  
ข้อหาเดียวกันที่มีได้ฎีกาได้ เพราะการกระทำดังกล่าวเป็นเหตุอยู่ในส่วนลักษณะคดี  
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 213 ประกอบด้วยมาตรา 225

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91, 337, 340, 340 ตริ, 371 พระราชบัญญัติอาชญากรรมเครื่องกระสุนปืน วัดถูระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาชญากรรม พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ข้อ 3, 6, 7 ระเบียบกลาง ให้จำเลยใช้เงินจำนวน 93,000 บาท แก่ผู้เสียหาย จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธศาลชั้นต้นอนุญาตให้นายชาญ ณะหล่อเสรี ผู้เสียหายเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยทั้งสามและนายประเจิด อุไรวงศ์ จำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 7243/2528 ของศาลชั้นต้นมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83, 340 วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา 340 ตริ ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 11 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2514 ข้อ 14, 15 กระทงหนึ่งจำคุกคนละ 18 ปี และมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 337 วรรคสอง(2) อีกกระทงหนึ่งจำคุกคนละ 2 ปี รวมจำคุกคนละ 20 ปีและจำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาชญากรรมเครื่องกระสุนปืน วัดถูระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาชญากรรม พ.ศ. 2490 มาตรา 7 ประกอบด้วยมาตรา 72 วรรคหนึ่ง คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519 ข้อ 6 กระทงหนึ่ง จำคุก 2 ปีมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 และมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาชญากรรมเครื่องกระสุนปืน วัดถูระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาชญากรรม พ.ศ. 2490 มาตรา 8 วรรคหนึ่ง ประกอบด้วยมาตรา 72 ทวิ วรรคสอง คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519 ข้อ 3, 7 การกระทำของจำเลยที่ 1 เป็นกรรมเดียว แต่ผิดกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษจำเลยที่ 1 ตามพระราชบัญญัติอาชญากรรมเครื่องกระสุนปืน วัดถูระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาชญากรรม พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง ประกอบด้วยมาตรา 72 ทวิ วรรคสอง ซึ่งเป็นบทหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 90 อีกกระทงหนึ่ง จำคุก 1 ปี

รวมจำคุกจำเลยที่ 1 ไว้ 23 ปี จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนเป็น ประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษหนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 จำคุก 15 ปี 4 เดือนสำหรับนายประเจิด อุไรวงศ์ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวล กฎหมายอาญามาตรา 78 คงจำคุกไว้ 13 ปี 4 เดือน ริมของกลาง ให้จำเลยทั้งสาม และนายประเจิด อุไรวงศ์ ร่วมกันคืนเงิน 93,000 บาท แก่ผู้เสียหายนอกจากที่แก้คง ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่าเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2526 เวลาประมาณ 7 นาฬิกา นายชาญ ณะหล่อเสรีโจทก์ร่วมถูกคนร้ายใช้มีดปลาย แแหลมและอาวุธปืนจู่โจมจับตัวไปคนร้ายคันเอาเงินสดในกระเป๋าของโจทก์ร่วมไป 3,000 บาท ต่อมาคนร้ายคันพบสมุดเช็คของโจทก์ร่วมซึ่งเป็นเช็คของธนาคารสห ธนาคารจำกัด สาขาบางเขน คนร้ายบังคับให้โจทก์ร่วมเขียนเช็คสั่งจ่ายเงินสดให้แก่ คนร้าย 3 ฉบับ จำนวนเงินฉบับละ 90,000 บาท 2 ฉบับและจำนวนเงิน 50,000 บาท อีกหนึ่งฉบับ คนร้ายนำเช็คฉบับหนึ่งจำนวนเงิน 90,000 บาท ไปเบิกเงินจากธนาคาร ดังกล่าว ตอนค่ำวันเกิดเหตุ คนร้ายปล่อยตัวโจทก์ร่วม คดีมีปัญหาวินิจฉัยว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 เป็นคนร้ายกระทำความผิดฐานปล้นทรัพย์โดยใช้ปืนและมีดเป็น อาวุธใช้ยานพาหนะเพื่อกระทำความผิด และกรรโชกหรือไม่ และจำเลยที่ 1 มีความ ผิดฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และพาอาวุธปืนไปในเมือง และทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ โจทก์มีโจทก์ร่วม ปากเดียวเป็นพยานเบิกความว่า เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2526 เวลาประมาณ 7 นาฬิกา โจทก์ร่วมขับรถเก๋งยี่ห้อโตโยต้ากลับจากไปส่งลูกที่โรงเรียนปานะพันธ์ มา ตามซอยลาดพร้าว 7 เพื่อกลับบ้านรถในซอยติด มีคนร้าย 2 คน เปิดประตูเข้ามานั่ง ในรถของโจทก์ร่วมจำได้ว่าเป็นจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 3 จำเลยที่ 1 เข้ามานั่งหน้า ข้างโจทก์ร่วม ส่วนจำเลยที่ 3 นั่งที่เบาะหลังแล้วขอให้โจทก์ร่วมไปส่งที่ถนน รัชดาภิเษก เมื่อไปถึงเห็นมีรถยนต์ยี่ห้อไอซ์ฮัสตี้สีแดงจอดอยู่ 1 คัน จำเลยที่ 3 บอก

ให้จอด พอโจทก์ร่วมจอดจําเลยที่ 3 ใช้มือหนึ่งจับด้ามมีดอีกมือหนึ่งจับปลายมีดหันคมมีดเข้าหาคอโจทก์ร่วม จําเลยที่ 1 เปิดประตูรถเข้ามานั่งคู่กับจําเลยที่ 3 โจทก์ร่วมเห็นนายสะออกมาจากรถยนต์ไคฮัทสคันนั้นเข้ามานั่งที่คนขับแทนโจทก์ร่วม เห็นนายประเจิดหรือแขก อุไรวงศ์ นั่งอยู่บนทางเท้า นายสะส่งถุงกระดาษให้จําเลยที่ 1 จําเลยที่ 3 พูดย่าป้าเพื่อความปลอดภัยอย่าขัดขึ้น นายสะขับรถยนต์ของโจทก์ร่วมเลี้ยวออกถนนวิภาวดีรังสิตมุ่งหน้าไปทางดอนเมือง นายประเจิดขับรถไคฮัทสดตามมาขณะจะขึ้นสะพานลอยบางเขน จําเลยที่ 3 บังคับให้โจทก์ร่วมมานั่งเบาะหลัง จําเลยที่ 3 นั่งข้างซ้ายใช้มีดจี้จําเลยที่ 1 นั่งข้างขวาใช้อาวุธปืนสั้นจ่อที่เอว ก่อนจะถึงรังสิตจังหวัดปทุมธานี นายสะแวะปั้มน้ำมันนายประเจิดเดินเข้ามา นายสะพูดขอเงินโจทก์ร่วมเติมน้ำมัน 200 บาท โจทก์ร่วมล้วงเงินจากกระเป๋าเสื่อด้านซ้ายให้ไปเงินยังเหลืออยู่ 3,600 บาทนายสะเห็นจึงล้วงเอาไป 3,000 บาท ต่อจากนั้นนายสะขับรถเลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าไปจังหวัดปทุมธานี แล้วเลี้ยวขวาจะไปอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสะบอกไม่ให้จําเลยที่ 1 ที่ 3 จี้โจทก์ร่วม จําเลยที่ 1 ที่ 3 จึงเอาปืนและมีดออกไปนายสะขับรถไปถึงบ้านที่กำลังก่อสร้างก็หยุดแล้วลงไป สักครู่กลับมาบอกว่ายังไม่มาเลย นายสะขับรถต่อไปผ่านศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แล้วขับย้อนกลับทางเดิมผ่านบ้านที่กำลังก่อสร้างไปประมาณ 1 กิโลเมตร ยางรถยนต์ไคฮัทสดแตก 2 ล้อนายสะขับรถกลับไปทางศูนย์ศิลปาชีพอีกเพื่อเอายางไปปะและขอเงินโจทก์ร่วมไป 100 บาท บอกว่าจะเอาไปซื้อข้าว แต่หาสถานที่ปะยางไม่ได้ นายสะจึงขับรถไปรับนายประเจิด แล้วขับย้อนกลับมาผ่านบ้านที่กำลังก่อสร้าง นายสะลงไปหาจําเลยที่ 2 ซึ่งเดินอยู่ที่ปากซอยและพามาขึ้นรถยนต์ของโจทก์ร่วม นายสะขับต่อไปถึงที่เปลี่ยวกีฬาหยุดและตรวจคํารถยนต์ของโจทก์ร่วมพบสมุดเช็คของโจทก์ร่วม 1 เล่ม นายสะบอกว่าป้าเซ็นให้ผม 30,000 บาท โจทก์ร่วมบอกว่าเงินในธนาคารมีประมาณ 50,000 บาท ในที่สุดโจทก์ร่วมถูกบังคับให้เขียนเช็คสั่งจ่ายเงิน 3 ฉบับ จำนวนเงินฉบับหนึ่ง 50,000 บาท ส่วนอีกสองฉบับ ๑

ละ 90,000 บาท เป็นเช็คของธนาคารสหธนาคาร จำกัด สาขาบางเขน ก่อนลงชื่อ นายอะพูดกับจำเลยที่ 2 ว่า ดูซิให้เซ็นแค่นี้ไม่ยอมเซ็น จำเลยที่ 2 พูดว่าป้าเซ็นให้ เขาเถอะ เงินแค่นี้จะได้ไม่ต้องเจ็บตัว นายอะกับจำเลยที่ 3 บอกว่า จะเอายางไปปะ และจะไปเบิกเงิน จำเลยที่ 1 จึงขับรถของโจทก์ร่วมไปจอดใต้ร่มไม้ในโรงเรียนวัดเมตตาราม โดยมีจำเลยที่ 2 กับจำเลยที่ 1 คุมโจทก์ร่วมไว้ ประมาณ 15 นาฬิกา นายอะกับจำเลยที่ 3 กลับมาแล้วพากันไปใส่ล้อรถยนต์ไคฮัทสึ เสร็จแล้วพากันกลับ กรุงเทพมหานคร โดยนายอะเป็นคนขับรถ โจทก์ร่วมนั่งข้างหลังตรงกลาง จำเลยที่ 1 นั่งข้างขวา จำเลยที่ 3 นั่งข้างซ้าย ส่วนนายประเจิดขับรถไคฮัทสึตามไปโดยจำเลยที่ 2 นั่งไปด้วยพอด่านบ้านที่กำลังก่อสร้าง นายประเจิดจอดให้จำเลยที่ 2 ลงมาถึงกรุงเทพมหานครเวลาประมาณ 16 นาฬิกา รถที่นายอะขับติดสัญญาณไฟจราจรที่สี่แยกบางเขน นายประเจิดขับเลี้ยวซ้ายไปทางสามแยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่วนนายอะขับรถไปทางโรงเรียนปทุมธานี พอเลยไปเล็กน้อยก็จอดรถลงไปโทรศัพท์ที่ตู้โทรศัพท์สาธารณะแล้วกลับขึ้นมาขับรถเลี้ยวเข้าถนนวิภาวดีรังสิต มุ่งหน้าไปทางดอนเมือง ผ่านท่าอากาศยานกรุงเทพแล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนพหลโยธิน แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าไปในทางแยกเข้าอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี ได้ประมาณ 1 กิโลเมตรก็หยุดและพูดว่ายังไม่เห็นมา แล้วขับออกมาจอดที่ปากทางเข้าอำเภอลำลูกกาได้ประมาณครึ่งชั่วโมง เห็นนายประเจิดขับรถไคฮัทสึมา ต่อมาประมาณ 5 นาที เห็นจำเลยที่ 2 ตามมา พวกจำเลยพูดคุยซุบซิบกันแล้วพากันขับรถออกไป โดยนายอะเป็นผู้ขับรถไคฮัทสึที่มีจำเลยที่ 2 นั่งไปด้วย ส่วนรถโจทก์ร่วมจำเลยที่ 3 เป็นคนขับ นายประเจิดนั่งด้านหน้า โจทก์ร่วมกับจำเลยที่ 1 นั่งด้านหลังขับมาตามถนนพหลโยธินเลี้ยวซ้ายเข้าถนนวิภาวดีรังสิต เลี้ยวลอดใต้สะพานลอยที่สี่แยกหลักสี่มุ่งหน้าไปทางตลาดดอนเมือง เมื่อผ่านตลาดดอนเมือง ขณะนั้นเป็นเวลาโพล้เพล้ โจทก์ร่วมพูดกับจำเลยที่ 3 ว่า "ไหนมึงบอกว่าจะปล่อยกู จะไม่ให้ใครฆ่ากู สองคนข้างหน้าจะเอากูไปให้เขายังจะได้อะไรขึ้นมา มึงปล่อยกูแล้ว"

ภูจะซ่อมรถเล็กให้มึง" บอกจำเลยที่ 1 ว่า "ภูจะทำสองแถวให้มึงขับ" และบอกจำเลยที่ 4 ว่า "จะซื้อสี่ล้อเล็กให้มึงขับ" จำเลยที่ 3 จึงจอดรถและพูดกับจำเลยที่ 1 และนายประเจิดว่า "ป้าลูกเขายังเล็กอยู่ลูกมึงก็เล็ก ลูกภูก็เล็ก ทั้งสามคนนี้ก็มียุกลูกเล็กทั้งนั้นสงสารป้า อย่าไปทำป้าเลย" แล้วจำเลยที่ 3 ถอยรถขับกลับทางเดิมไปส่งทางเข้าหมู่บ้านเสนานิเวศน์ จอดรถให้นายประเจิดลงจำเลยที่ 3 ขับไปถึงหน้าบ้านโจทก์ร่วมเป็นเวลามืดแล้ว ปรากฏว่าบุตรโจทก์ร่วมยังไม่ได้กลับจากโรงเรียน โจทก์ร่วมบอกให้จำเลยที่ 3 ขับรถไปรับที่โรงเรียนปานะพันธ์โจทก์ร่วมไปด้วย พอรับบุตรมาส่งถึงหน้าบ้านโจทก์ร่วม จำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 3 ก็ลงจากรถไป เห็นว่าเหตุเกิดเวลากลางวัน โจทก์ร่วมรู้จักจำเลยที่ 1 ที่ 3 มาก่อนเพราะจำเลยทั้งสองเคยรับจ้างขับรถยนต์โดยสารสองแถวของโจทก์ร่วมส่วนจำเลยที่ 2 แม้โจทก์ร่วมจะไม่เคยรู้จักมาก่อน แต่จำเลยที่ 2 ได้ร่วมกับนายฮะบังคับให้โจทก์ร่วมเขียนเช็คและร่วมกับจำเลยที่ 1 นายประเจิดควบคุมตัวโจทก์ร่วมไว้ในขณะที่นายฮะกับจำเลยที่ 3 ไปเบิกเงินที่ธนาคารสหธนาคาร จำกัด สาขาบางเขน และยังได้นั่งรถคุมตัวโจทก์ร่วมอยู่เป็นเวลานาน นอกจากนี้จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ก็เบิกความยอมรับว่าไม่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับโจทก์ร่วมมาก่อนจึงไม่น่าระแวงว่าโจทก์ร่วมจะแก้มือกล่าวหาปรีดาจำเลยทั้งสามหลังเกิดเหตุแล้วเมื่อโจทก์ร่วมนำความไปแจ้งต่อพันตำรวจตรีมณฑิร ฤทธิ์ปวะนิช ก็ได้้นำพันตำรวจตรีมณฑิรไปจับจำเลยที่ 1 ได้ในขณะที่จำเลยที่ 1 นั่งอยู่บนราวสะพานข้ามคลองวังหินในซอยเสนานิคม 1 เมื่อนำตัวมาสอบสวนจำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพตามบันทึกคำให้การของผู้ต้องหา เอกสารหมาย จ.14 ส่วนจำเลยที่ 2 นั้นแม้โจทก์ร่วมจะไม่เคยเห็นหน้ามาก่อน แต่จำเลยที่ 2 ให้การในชั้นสอบสวนว่าวันเกิดเหตุจำเลยที่ 2 ไปทำงานที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบโจทก์ร่วมไปกับนายฮะ นายจ๊อดจำเลยที่ 1 นายดำ จำเลยที่ 3 และนายแขก ครั้นเจ้าพนักงานตำรวจสืบทราบที่อยู่ของจำเลยที่ 2 แล้ว พันตำรวจตรีมณฑิรได้ให้โจทก์ร่วมไปชี้ตัวโจทก์ร่วมที่ชี้ได้ถูกต้อง เชื่อว่าโจทก์ร่วมจำจำเลยที่ 2 ได้จริงที่

จำเลยที่ 2 เบิกความว่าจำเลยที่ 2 ไปทำงานก่อสร้างที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร โดยลงเวลาปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ เอกสารหมายเลข 3 โดยไม่ได้ร่วมทำผิคนั้น เห็นว่าจำเลยที่ 2 เข้าร่วมกระทำความผิดในคดีนี้ โดยนายชะกับจำเลยที่ 1 ที่ 3 และนายประเจิดขับรถยนต์ไปรับยังที่ที่จำเลยที่ 2 ทำงานก่อสร้างที่ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร เอกสารหมายเลข 3 จึงไม่ใช่หลักฐานที่พอจะแสดงให้เห็นเชื่อถือว่าจำเลยที่ 2 ไม่ได้ร่วมกระทำความผิดด้วย ส่วนที่จำเลยที่ 3 ฎีกาว่า ชั้นสอบสวนจำเลยที่ 3 ให้การปฏิเสธแต่เจ้าพนักงานตำรวจเอาบันทึกคำให้การมาให้ลงชื่อโดยไม่ได้อ่านให้ฟังนั้นเป็นข้ออ้างที่เลื่อนลอย เพราะมีรายละเอียดมากมายยากที่พนักงานสอบสวนจะเขียนขึ้นเองแล้วเอามาให้จำเลยที่ 3 ลงชื่อโดยไม่ได้อ่านให้ฟัง แม้การที่โจทก์ร่วมไปแจ้งความให้ดำเนินคดีล่าช้าก็เป็นเพราะพวกจำเลยข่มขู่ห้ามไม่ให้ไปแจ้งความ การแจ้งความล่าช้าจึงไม่เป็นข้อพิรุธอะไร พยานหลักฐานโจทก์และโจทก์ร่วมฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ร่วมกับพวกปล้นทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะโดยจำเลยที่ 1 ได้ใช้อาวุธปืนเพื่อกระทำความผิดและจำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตอีกด้วย ฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ฟังไม่ขึ้น ส่วนข้อหากระทำความผิด แม้จะได้ความว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 กับพวกร่วมกันข่มขู่บังคับให้โจทก์ร่วมลงลายมือในเช็ค 3 ฉบับ สั่งจ่ายเงินให้จำเลยกับพวก แต่เจตนาของจำเลยทั้งสามกับพวกประสงค์ที่จะเอาทรัพย์สินของโจทก์ร่วมไปในทันทีนั้นเอง เพราะขณะที่จำเลยที่ 3 กับพวกนำเช็คไปเบิกเงินที่ธนาคารสหธนาคาร จำกัดสาขาบางเขนนั้น โจทก์ร่วมยังถูกจำเลยที่ 1 ที่ 2 และนายประเจิดควบคุมตัวไว้ ทั้งนี้เพื่อให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือให้พ้นจากการจับกุมเท่านั้น อันเป็นองค์ประกอบของความผิดฐานปล้นทรัพย์นั่นเอง การกระทำของจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 จึงไม่เป็นความผิดฐานกระทำความผิด สำหรับนายประเจิดหรือแขก อุไรวงศ์ แม้จะได้ฎีกาขึ้นมาแต่การกระทำดังกล่าวเป็นเหตุอยู่ในส่วนลักษณะคดี ศาลฎีกามีอำนาจพิพากษาลดลงไปถึงนาย

ประเจิดได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 213ประกอบด้วย  
มาตรา 225 คำพิพากษาศาลอุทธรณ์บางส่วนไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องข้อหาฐานกรรโชกสำหรับจำเลยที่ 1ที่ 2 ที่ 3  
และนายประเจิดหรือแขก อุไรวงศ์ จำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 7243/2528  
ของศาลชั้นต้น นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(อรรถวิทย์ วรธนวินิจ-ธิรพันธุ์ รัศมีทัต-นาม ยิ้มแย้ม)

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | เนติบัณฑิตยสภา  |
| <u>แผนก</u>                 |                 |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                 |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u> |